

1509095-84.2020.8.26.0161

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: CECILIA NAIR SIQUEIRA PRADO EUZEBIO

Comarca: Diadema

Foro: Foro de Diadema

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/06/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WESLLEY DE OLIVEIRA

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CECILIA NAIR SIQUEIRA PRADO EUZEBIO

Vistos.

WESLLEY DE OLIVEIRA, qualificado às fls. 55, foi denunciado como incurso no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, porque, no dia 06 de novembro de 2020, por volta ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Diadema

Foro de Diadema

1ª Vara Criminal

Av. 7 de Setembro, 399, Diadema - SP - cep 09912-010

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1509095-84.2020.8.26.0161 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1509095-84.2020.8.26.0161 2020/001857

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WESLLEY DE OLIVEIRA

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CECILIA NAIR SIQUEIRA PRADO EUZEBIO

Vistos.

WESLLEY DE OLIVEIRA, qualificado às fls. 55, foi denunciado como incurso no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, porque, no dia 06 de novembro de 2020, por volta das 12h50min, na Avenida Antônio Silvio Cunha Bueno, altura do nº 160,

Inamar, nesta cidade e Comarca de Diadema, agindo em concurso e com unidade de desígnios com indivíduo não identificado, mediante grave ameaça, subtraiu para si a motocicleta Honda/NXR150 BROS ES, placas FLP-9982, um capacete de motociclismo protork, um aparelho celular, uma jaqueta e materiais do trabalho, pertencentes à vítima Sergio Leme Antônio.

Pedido de habilitação às fls. 61. Procuração às fls. 62. Juntada de documentos às fls. 94/96, inclusive declaração de trabalho.

Representação realizada pela D. Autoridade Policial pela prisão preventiva do ora réu no relatório final de fls. 87/89.

A denúncia foi recebida em 05 de maio de 2021, oportunidade em que foi negado o pedido de prisão preventiva do réu, mesmo sem a manifestação do Ministério Público (fls. 105/106).

O réu foi citado (fls. 116/117) e, às fls. 123/126, respondeu à acusação.

Mantido o recebimento da denúncia (fls. 127/128), designou-se audiência de instrução, debates e julgamento telepresencial para o dia 07/06/2022, às 17h30min. Contudo, devido à unificação do horário de atendimento forense, redesignou-se o ato para o mesmo dia, qual seja, 07/06/2022, porém para às 16h30min (despacho de fls. 132) e, pela mesma razão, redesignou-se para o dia 08/06/2020, às 14h00min (despacho de fls. 156).

Realizou-se audiência de instrução, debates e julgamento em continuação virtual, por meio de teleaudiência, nos termos do Comunicado CG nº 284/2020, ocasião em que foram ouvidas a vítima, as testemunhas e interrogado o réu, prosseguindo-se com os debates orais entre as partes. Consignou-se que, no reconhecimento judicial do réu, ele era o indivíduo número três.

Em alegações finais, resumidamente, o D. Representante do Ministério Público requereu a procedência do pedido, eis que a materialidade e autoria delitivas restaram comprovadas, com a firmeza do reconhecimento pessoal em sede judicial feito pela vítima, não havendo prova escrita da venda dias antes da motocicleta utilizada como instrumento do roubo pelo réu como ele apontado. No tocante à dosimetria, pugnou ainda pela consideração dos atos infracionais para majorar a pena base, eis que ocorridos em datas recentes e por crimes assemelhados, com consideração também no momento de fixação do regime inicial da pena, que deve ser o fechado, embora sendo réu primário, eis que a aplicação de medidas socioeducativas não foram suficientes para evitar o cometimento pelo réu de novos delitos quando adulto.

Já a D. Defesa, em suma, pleiteou a absolvição do réu ante à fragilidade da prova, informando que não foi mencionado em sede policial sobre se pessoas fugiram do local onde se encontrou a motocicleta. No mais, a vítima embora possas estar indignada com os fatos, deu o seu depoimento em sede judicial falando já o nome do réu. Consta, ainda, em sede policial que a pessoa que efetuou o roubo seria negra, conforme folhas 76. Ainda, a pessoa seria magra, mas o réu tem porte físico, ao menos, médio, havendo falsas memórias no depoimento em sede judicial do réu. Além disso, de acordo com as características indicadas no depoimento da vítima, o piloto e o garupa poderiam ser as mesmas pessoas. Também, a moto, diferentemente do apontado, possui emplacamento. Ademais, como o local do fato e da localização do veículo eram próximos, não teria como o réu ter feito a troca de roupa de forma tão rápida, eis que o réu nunca residiu no local, logo, ele não teria como ir em casa, mudar de roupa e estar no local em tão pouco tempo. No mais, a testemunha policial Rildo mencionou que as pessoas que estariam no local não seriam os roubadores, não sendo ninguém levado em sede policial, não havendo provas suficientes nos autos produzidas pela acusação. Ainda, indicou a juntada de comprovante de trabalho do réu às fls. 96, sendo ele pessoa idônea, não podendo ser considerados fatos da infância ocorridos há mais de uma década para exasperação da pena base. Ademais, o réu reside há mais de dez anos no local indicado nos documentos juntados. Por fim, o réu não poderia fazer qualquer delação com relação a quem comprou a moto e, se o fizesse, poderia não estaria mais vivo. Além disso, o reconhecimento feito em delegacia é nulo, não podendo também ter ocorrido por foto. Ainda esclareceu que hoje o réu reconheceu em sede judicial a pessoa apresentada a ele em sede policial, caracterizando falsas memórias, não sendo as provas suficientes para a condenação.

Contudo, em caso de condenação, requereu o afastamento da qualificadora da arma de fogo, eis que houve apenas simulação de uso de arma de fogo, indicando que se tratava de réu primário, com bons antecedentes, não devendo ser levado em consideração atos infracionais em seu desfavor, devendo ser aplicada a pena base no mínimo legal, o reconhecimento da menoridade relativa, a aplicação de regime inicial diverso do fechado e, por fim, pugnou pelo reconhecimento do direito do réu de apelar em liberdade, pois sempre compareceu em todos os atos do processo. É o relatório. Fundamento e decido.

Inicialmente, a preliminar de nulidade do reconhecimento realizado em sede policial não comporta acolhimento. Conquanto o reconhecimento não tenha se realizado em estrita observância do disposto no artigo 226, do Código de Processo Penal, a vítima confirmou, sob o crivo do contraditório, ter realizado o reconhecimento policial, demonstrando não ter dúvida quanto à identificação do autor dos fatos.

Acrescente-se, ainda, que o reconhecimento extrajudicial não é a única prova que levará a condenação e consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

"(...) É possível que o julgador, destinatário das provas, convença se da autoria delitiva a partir de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato do reconhecimento falho, porquanto, sem prejuízo da nova orientação encabeçada pela Sexta Turma do STJ, não se pode olvidar que vigora no nosso sistema probatório o princípio do livre convencimento motivado em relação ao órgão julgador, desde que existam provas produzidas em contraditório judicial" (AgRg no HC 663.844/SE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 25/05/2021).

Assim, não há que se falar em nulidade a ser reconhecida.

Nesta toada, presentes os pressupostos processuais. Ausentes outras nulidades a sanar ou preliminares a analisar, passo ao mérito.

O conjunto probatório constante dos autos demonstra a veracidade dos fatos narrados na denúncia, com a necessária segurança e certeza, para que seja julgado procedente o pedido condenatório.

A materialidade delitiva restou sobejamente comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 05/07), pelo auto de reconhecimento de objeto (fls. 08), pelos autos de exibição e apreensão (fls. 09 e 10), pelos documentos (fls. 12/15), pela certidão (fls. 32/33), pelo laudo pericial (fls. 78/83) e pela prova oral.

Também a autoria restou devidamente comprovada. Senão vejamos.

Interrogado em Juízo, o réu negou a autoria dos fatos narrados na inicial acusatória. Disse que a moto instrumento do crime era dele mesmo, mas a tinha vendido dias antes dos fatos. Esclareceu que comprou a motocicleta no dia 19 e depois de uns dez dias a vendeu, pois a mãe estava construindo em Mongaguá e vendeu para terminar a construção. Comprou a moto em 19/10/2020. Pagou a média de quatro mil, vendendo para o "Binho" por cinco mil reais. Contou que o "Binho" ficou de voltar para pagar o resto do dinheiro e assinar os recibos de venda, mas não voltou. Assim, os policiais chegaram falando para comparecer na delegacia, acontecendo tudo isso. Ainda, disse que o "Binho" falou que morava perto da região, não sabendo exatamente onde. Disse que para vender a moto, enviou mensagem no grupo, o "Binho" se interessou, veio e comprou a moto para entregar pizza, mas não voltou posteriormente como tinha ficado combinado, pagando a moto em dinheiro.

Então, ele pegou o valor, deu dois mil reais para o pedreiro e comprou com o restante do valor materiais de construção, tendo as notas fiscais, bem como consegue falar quem é o pedreiro. Adquiriu a moto pelo facebook, pelo Marketplace, não conhecendo o titular da moto anteriormente, tendo assinado inclusive um recibo na praia, em Bertiooga, local em que adquiriu a motocicleta, sabendo que o motor era diferente na delegacia. Anunciou a moto pelo aplicativo do Facebook. Indagado, disse que acredita que consegue o anúncio referente à compra da moto, mas o referente a venda não consegue porque perdeu o celular e, conforme ocorre a venda, o anúncio some do Facebook.

Tal versão, entretanto, não encontra amparo nos demais elementos de prova, que se revelaram suficientes para demonstrar a prática do crime pelo réu. Vejamos:

Com efeito, a vítima Sergio Leme Antônio narrou que estava fazendo uma entrega para

um cliente, quando avistou duas pessoas em uma moto, tentou se evadir, mas como havia trânsito na Avenida, conseguiriam fechá-lo. Então, foi abordado e levaram a motocicleta. Visualizou os dois indivíduos, estavam de capacete, mas de cara limpa, conseguindo ver as feições deles, eis que os capacetes não eram fechados. Na abordagem, eles falaram "desce da moto", "perdeu", para o apavorar. Levaram a moto, a caixa que era do cliente que tinha material gráfico, seu celular, a jaqueta e o capacete. Contou que as pessoas dum restaurante deram respaldo e ele entrou em contato com o filho para rastrear seu celular. Enquanto isso, o pessoal do restaurante pediu para a viatura parar. Assim, eles desceram no local que constava o sinal do celular e lá encontraram a moto que estava com os roubadores e o capacete, não sendo abordado ninguém no local. Afirmou que fez reconhecimento pessoal do réu em delegacia. No mais, indicou que não foi feito a abordagem ao réu no momento em que encontraram a moto utilizada como instrumento do crime e o seu capacete, mesmo ele informando que um dos roubadores era o indivíduo que estava perto, umas três casas para o lado, porque os policiais ficaram com medo devido ao abuso de autoridade, pois não tinha nada que pudesse incriminá-lo, eis que ele não estava tão perto da moto. Informou, ainda, que o réu estava saindo e entrando de dentro de uma casa. O indivíduo foi o mesmo que reconheceu na delegacia, sendo o condutor da moto instrumento do crime encontrada. Na delegacia, em reconhecimento pessoal, informou que foi até uma sala onde o réu estava e tinha uma porta por onde ele viu o réu, somente havia o réu dentro da sala. Não fez reconhecimento por foto em sede policial. Contou que era um rapaz moreno, um pouco mais escuro que ele, cabelo castanho, não lembrando a cor dos olhos, com rosto cumprido, de nariz fino, sendo jovem, no máximo vinte e poucos anos. Nenhum sinal característico que se recorde. Em reconhecimento judicial, apresentados 03 (três) indivíduos, indicou o réu como autor dos fatos. Por fim, disse que não conhecia o réu antes dos fatos. No mais, informou que neste tipo de situação acontece tudo muito rápido, até eles localizarem o último sinal do celular e conseguirem encontrar a moto levou um determinado tempo, sendo tempo suficiente para que os roubadores parassem a moto. O sinal do celular estava em uma casa que era em frente à casa que o réu entrava, em uma viela. Ainda, esclareceu que o réu já tinha trocado de roupa, mas como ele é bom com fisionomia, não sendo um chute, afirmou que o réu é um dos roubadores sem sombra de dúvidas. As pessoas que estavam no local não fugiram quando chegou a viatura, ficaram parados, o réu inclusive saiu de dentro da casa depois já com vestimentas diferentes da que ele estava quando o roubaram, sendo difícil precisar o tempo que levou, mas foi rápido. A pessoa que o abordou não foi o piloto. Eles não o revistaram, somente o motorista tirou a sua jaqueta, esclarecendo que os dois indivíduos desceram da moto, sendo o outro moreno, um pouco mais escuro, com rosto arredondado, aproximadamente 1,80, sem sinais característicos. A placa da motocicleta, essas placas tipo Mercosul, estava na cintura de um deles, do WESLLEY, que estava simulando estar armado, e o outro estava com uma arma de fogo sem sacá-la. Além disso, indicou que a motocicleta apreendida estava sem placa, não sabendo como chegaram em qual moto era. Não consegue precisar como era a arma, eles somente simularam que estavam segurando algo, não sabendo se era um revólver ou uma pistola. A vestimenta dos roubadores eram jaquetas do dia a dia que se usa para andar de moto, um estava de moletom e um de jaqueta, acredita que cinza escura, talvez amarronzada, o piloto estava de moletom.

Considere-se, a propósito, que as palavras da vítima em crimes de roubo, que normalmente são praticados na clandestinidade, são de extrema valia, especialmente quando descreve com segurança como se deu a prática criminosa e reconhece, da mesma maneira, o réu como a pessoa que cometeu o delito.

Além disso, o depoimento da vítima foi corroborado pelo testemunho dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante.

Em depoimento bastante seguro, a testemunha Rildo de Souza Francisco, policial militar, informou que se recordava dos fatos. Era próximo de seu horário de almoço, então, juntamente com a sua parceira, foram buscar o almoço e, em frente ao restaurante, havia acontecido o roubo. A vítima tinha feito contato com o filho que passou a posição do sinal do celular. Assim, colocaram a vítima dentro da viatura e foram até o local que era um terreno baldio, cercado com telhas de zinco, tinham

visão pelas frestas e não visualizaram a moto, tampouco o telefone. Era um beco e transitando por ele tinha uma entrada a esquerda, um beco sem saída, de cinco metros aproximadamente, onde tinha uma moto estacionada e a vítima reconheceu como sendo a moto usada para fazer o roubo. Desceram da viatura e, próximo à moto estava o capacete da vítima, caído na lateral. Não renderam ninguém na ocorrência, mas tinha uma residência próxima onde a vítima disse que estava um rapaz parecido com um dos roubadores, no caso o ora réu, mas, como não tinha certeza, não o prenderam, passando a situação para o delegado. Não conhecia o réu antes dos fatos. Indagado, informou que não se recordava se o motociclo apreendido ostentava emplacamento, porém, em consulta, o motor não batia com a motocicleta, não se recordando também se tentaram contato com o proprietário da moto, sendo este o procedimento de praxe. No mais, no local não tiveram pessoas correndo, mas isso acontece quando se entra em becos.

No mesmo sentido, a testemunha Daiane Paixão Souza, também policial militar, narrou os fatos à semelhança de seu colega, confirmando, dentre outras coisas, que estavam estacionando a viatura quando a vítima encostou, informando do roubo e que o filho estava rastreando o seu celular. Então, foram até o local que o sinal do celular indicou e entraram, era no meio de uma viela. No fundo da viela, tinha uma moto vermelha com as características passadas pelo réu e um capacete. Então, conduziram até a Delegacia. Não se recorda se a moto estava emplacada. Não havia pessoas no local. A vítima não apontou ninguém no local que encontraram a moto e o capacete como sendo um dos roubadores.

Cabe ressaltar, nesse passo, que as palavras dos policiais, que atuaram de maneira tão direta, não podem ser relevadas ou consideradas suspeitas apenas em razão de sua função, pois seria inadmissível que o Estado, que lhes depositou a tarefa de proteção aos cidadãos, desconsiderasse suas palavras justamente quando prestam contas de suas diligências.

Ademais, nada existe nos autos indicando que a vítima ou os policiais conhecessem o réu ou que tivessem qualquer motivo para incriminar falsamente pessoa que sabem ser inocente. Aliás, o próprio réu nada falou nesse sentido.

Verifica-se, portanto, que, na data dos fatos em tela, a vítima estava em sua motocicleta quando o réu WESLLEY e o comparsa, a bordo de outro motociclo, abordaram-na. Fingindo-se armados, os roubadores ordenaram que o ofendido entregasse o veículo e os demais bens. Em seguida, os roubadores se evadiram na posse da motocicleta da vítima e dos bens da vítima. Contudo, o ofendido avistou policiais militares nas imediações, comunicando-lhes o ocorrido. Por meio de contato com seu filho, a vítima conseguiu rastrear o celular subtraído via aplicativo. Então, juntamente com a vítima, policiais militares diligenciaram até o local apontado pelo GPS e encontraram o capacete arrebatado e a motocicleta instrumento do crime, os quais foram imediatamente reconhecidos pela vítima (fls. 08). Em pesquisa, verificou-se que o réu era proprietário da motocicleta, conforme documentos de fls. 12/15 e certidão de fls. 32/33, bem como que estava envolvido na prática de outros atos infracionais de roubo (fls. 18/22, 27/30). Nesta sede, apresentadas 3 (três) pessoas, a vítima não teve dúvidas de apontar o réu como o autor dos fatos.

Assim, em que pese as declarações do réu em sede judicial afirmando que havia vendido a motocicleta utilizada como instrumento do crime dias antes dos fatos, o réu não conseguiu comprovar suas alegações, nos moldes do que determina o art. 156, CPP. Com efeito, ele não juntou qualquer anúncio da moto na rede social a qual menciona, não indicou/individualizou a pessoa a quem teria vendido a moto, não fez prova do recebimento de nenhum valor, tampouco que havia utilizado os valores na construção de uma casa, restando a sua versão destoante e isolada das demais provas produzidas sob o crivo do contraditório.

Frise-se, ainda, que a vítima, em reconhecimento judicial, com as formalidades do artigo 226 do CPP, foi enfática em apontar o réu, sem sombra de dúvidas, como um dos roubadores, não podendo se falar em falsas memórias capazes de induzir a vítima em erro, até porque, como já dito, não teria interesse em prejudicar pessoa que sabe inocente.

Nessas condições, restando comprovadas tanto a materialidade quanto a autoria

delitiva, a condenação do réu pela prática do crime de roubo é a medida de rigor que se impõe.

Nessa esteira, observo ainda que o concurso de pessoas também ficou bem demonstrado pela prova oral, não se podendo, portanto, cogitar de afastamento.

Deste modo, não se pode afastar a incidência da referida causa de aumento.

Passo, então, à dosimetria da pena, de forma individualizada, com observância ao princípio da humanidade, nos termos do art. 5º, XLVI da CF/88 e arts. 59 e 68, ambos do Código Penal Brasileiro.

Considerando as disposições do artigo 59 do Código Penal, verifico que o réu não ostenta maus antecedentes (fls. 100, 134 e 146/147). Culpabilidade normal ao tipo; ausentes elementos para aferir personalidade ou conduta social; motivos, circunstâncias e consequências próprios da conduta. Assim, fixo as penas-base no piso legal, ou seja, em 04 (quatro) anos de reclusão e o pagamento de 10 (dez) dias-multa. O dia-multa será à razão mínima, ante a falta de informações acerca das condições financeiras pessoais do réu.

Na segunda fase, trata-se de réu primário (fls. 100, 134 e 146/147). Verifico a presença da atenuante da menoridade relativa (fls. 55 - réu nascido em 08/04/2000, contando com 20 anos na data dos fatos), entretanto a pena já está fixada no mínimo legal. (Súmula 231, STJ).

Na terceira fase, presente a causa de aumento do concurso de pessoas, exaspero a pena em 1/3, nos termos do § 2º, inciso II, do artigo 157, do Código Penal, totalizando em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e o pagamento de 13 (treze) dias-multa.

O regime inicial de cumprimento da pena será o FECHADO, pois apesar de se tratar de réu sem maus antecedentes e primário, é o único compatível com a gravidade da conduta concreta: roubo cometido em concurso de pessoas, em plena via pública e a luz do dia, o que gera grande insegurança social e muitas vezes tem consequências verdadeiramente trágicas. Além disso, o réu mesmo afirmou que já teve passagem por ato infracional de roubo.

No mais, consigne-se que se mostra inviável a substituição da pena do crime (artigo 44, inciso I do CP), em virtude do quantum de pena aplicada ser superior a quatro anos e porque o crime foi praticado mediante violência. Impossível também a concessão do sursis (artigo 77 do CP), tendo em vista que a pena aplicada é superior a dois anos. Além disso, tais medidas não seriam socialmente recomendáveis e nem suficientes para coibir a prática de novos delitos.

Ademais, impossível, ainda, aplicar o disposto no art. 387, § 2º, do CPP, pois o réu respondeu ao processo em liberdade.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal e, em consequência, CONDENO o réu WESLLEY DE OLIVEIRA à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime fechado, e o pagamento de 13 (treze) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, por se achar incurso no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal.

Como respondeu solto a este processo, defiro ao réu o direito de recorrer em liberdade, pois não estão presentes os requisitos necessários à decretação de sua prisão cautelar.

Com o trânsito em julgado, expeça-se guia de recolhimento definitiva.

Em atenção ao pedido de fls. 126, defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita, observando-se o disposto no art. 4º, §, 9º, "a", da Lei Estadual 11.608/03 e art. 98, §3º, do CPC.

Anoto, por oportuno, que o capacete apreendido foi devolvido à vítima, conforme o auto de exibição, apreensão e entrega de fls. 09.

Publique-se, intime-se.

Façam-se as anotações e comunicações de praxe.

Diadema, 13 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA